PROCEDURA INTERNA PA-04

Intermediari, agenti e consulenti commerciali

Impianti Rosalbina S.p.A. Edizione 3 - approvata dal consiglio di amministrazione il 19 marzo 2029 Funzione proponente: Compliance Ambito: tutte le unità operative, con esclusione degli acquisti di beni standard

---

1. Scopo

La presente procedura disciplina la selezione, il conferimento dell'incarico, il monitoraggio e il pagamento degli intermediari, degli agenti e dei consulenti commerciali che intervengono nei rapporti con committenti pubblici e privati.

2. Definizioni

Intermediario: ogni soggetto terzo che, a fronte di un corrispettivo, svolge attività di promozione, assistenza, supporto tecnico o rappresentanza nei confronti di un committente.

Committente pubblico: amministrazione, ente o società a controllo pubblico.

Corrispettivo a risultato: corrispettivo il cui ammontare dipende, in tutto o in parte, dall'esito favorevole della procedura.

3. Selezione e due diligence

3.1 Prima del conferimento dell'incarico la funzione richiedente compila la scheda di due diligence e la trasmette a Compliance.

3.2 La scheda contiene: identità del soggetto e dell'assetto proprietario; sede operativa e struttura; referenze verificabili; esito dello screening reputazionale; descrizione dell'attività che l'intermediario dovrà svolgere.

3.3 Lo screening reputazionale è commissionato a un fornitore esterno qualificato.

3.4 Compliance esprime parere entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della scheda. Il parere è condizione per il conferimento dell'incarico.

4. Contenuto obbligatorio del contratto

4.1 Il contratto con l'intermediario contiene:

a) la descrizione analitica delle attività, con l'indicazione dei prodotti attesi;

b) l'obbligo di rendicontazione periodica delle attività svolte;

c) le dichiarazioni dell'intermediario in materia di anticorruzione;

d) il diritto di audit della Società sui documenti relativi all'incarico;

e) la facoltà di risoluzione in caso di violazione delle dichiarazioni di cui alla lettera c);

f) il divieto di subappalto dell'incarico senza consenso scritto.

5. Corrispettivi

5.1 Il corrispettivo è determinato in relazione alle attività effettivamente svolte e documentate.

5.2 Il corrispettivo a risultato è ammesso soltanto se autorizzato per iscritto dal direttore generale su parere di Compliance.

6. Soglie di attenzione e segnalazione

6.1 Costituiscono soglie di attenzione:

a) corrispettivo complessivo superiore a euro 100.000,00;

b) durata dell'incarico superiore a trentasei mesi;

c) intermediario con meno di tre dipendenti.

6.2 Il superamento di una soglia di attenzione non preclude il conferimento dell'incarico e non costituisce di per sé irregolarità: obbliga la funzione richiedente a corredare la scheda di due diligence di una motivazione scritta.

6.3 Costituisce **soglia di segnalazione** il corrispettivo complessivo superiore al **3 per cento** del valore della commessa cui l'incarico si riferisce. Al superamento della soglia di segnalazione, la funzione richiedente **trasmette una segnalazione scritta all'Organismo di Vigilanza**, contestualmente al conferimento dell'incarico.

6.4 La segnalazione di cui alla clausola 6.3 non sospende il conferimento e non costituisce accertamento di alcuna irregolarità.

7. Pagamenti

7.1 I pagamenti sono disposti a fronte di fattura corredata della rendicontazione di cui alla clausola 4.1, lettera b).

7.2 I pagamenti sono disposti su conti intestati all'intermediario, in Stati membri dell'Unione europea o in Stati che applicano standard equivalenti.

7.3 Non sono ammessi pagamenti in contante, né a soggetti diversi dall'intermediario.

8. Monitoraggio e conservazione

8.1 La funzione richiedente conserva contratto, schede, rendicontazioni, fatture e corrispondenza per dieci anni.

8.2 Compliance svolge verifiche a campione con periodicità annuale.

9. Segnalazioni interne

Le segnalazioni relative a violazioni della presente procedura sono trattate secondo la procedura interna sulle segnalazioni, con le tutele ivi previste per il segnalante.

Il presidente del consiglio di amministrazione dott. Anselmo Ruffiglio